

## Type 2 – Modèle d'acte de garantie personnelle

La soussignée ING Belgique

d'une part ;

et l'Etat belge, représenté par Monsieur Chris DE CLERCK, Chef du Département Comptabilité, gestionnaire des actifs de l'Administration Générale des Douanes et Accises (ci-après dénommée « l'Administration ») à 1030 Bruxelles, Boulevard du Roi Albert II, 33, North Galaxy, Boîte 388, agissant comme comptable de l'Administration Générale des Douanes et Accises,

d'autre part;

il a été convenu ce qui suit:

ING Belgique déclare se constituer caution solidaire envers et au profit de l'Etat belge, jusqu'à concurrence du (**Montant de la garantie**), pour sûreté et recouvrement de tout ce dont (**Vos coordonnées**) (ci-après dénommé « le redevable »), ou toute tierce personne pour laquelle il/elle/ s'est porté/portée/ ou se porterait caution personnelle, même par simple engagement sur les déclarations ou documents de douane ou d'accise, est ou deviendrait redevable au bureau des douanes et accises : Département Comptabilité de l'Administration Générale des Douanes et Accises quel qu'en soit le titulaire, tant en principal et additionnels que pour frais et accessoires y relatifs;

1. à titre de droits de douane et taxes d'effet équivalent lors de l'importation et l'exportation de marchandises, de prélèvements agricoles et autres impositions instituées dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles à l'importation ou à l'exportation, droits d'accise, droits d'accise spéciaux, taxe sur la valeur ajoutée, droits de licences, rétributions, intérêts de retard, amendes, confiscations, frais et autres redevabilités quelconques, exigibles du chef de non-représentation, de non-apurement, de représentation tardive, d'apurement tardif, de non-décharge, de manquant, d'excédent, de fausse dénomination, de sous-évaluation ou de toute autre infraction ou irrégularité, relatifs à une déclaration, un document, un certificat de garantie, ou un compte, établis pour des marchandises se trouvant, de quelque façon que ce soit, sous sujétion douanière ou accisienne et notamment en cas d'importation par terre, air, par mer ou par rivières et canaux, de dépôt provisoire, de mise en libre pratique ou à la consommation, de transit, de franchise temporaire ou provisoire, d'expédition sur entrepôt ou sur magasin de dépôt temporaire, de dépôt en entrepôt, d'exportation avec décharge de l'accise;
2. à titre de droits de douane et taxes d'effet équivalent et prélèvements agricoles et autres impositions instituées dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la

transformation de produits agricoles à l'importation ou à l'exportation, droits d'accise, droits d'accise spéciaux, taxe sur la valeur ajoutée, rétributions, intérêts de retard et garanties, dus sur des marchandises importées, à titre de droits de contrôle sanitaire, taxe de séjour et droits de magasin, à titre de frais et autres redevabilités quelconques, pour le paiement desquels l'Administration accorde un délai, conformément aux lois, arrêtés et instructions sur la matière.

Il est bien entendu que la signature du comptable ou de son délégué apposée sur les documents de douane ou sur les quittances, de même que l'empreinte de la machine à timbrer ne pourront être opposées au titulaire du bureau comme titre libératoire.

La libération réelle devant résulter de la réception par le receveur de l'avis de crédit à son compte de chèques postaux et du paiement des intérêts de retard éventuellement dus ;

3. à titre de droits de douane et taxes d'effet équivalent et prélèvements agricoles et autres impositions instituées dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles à l'importation ou à l'exportation, droits d'accise, droits d'accise spéciaux, taxes assimilées aux accises, cotisations d'emballage, taxe sur la valeur ajoutée, taxes et frais de surveillance, intérêts de retard, frais et autres redevabilités quelconques exigibles du chef de l'exercice de sa profession et à raison des délais accordés par la législation de l'Union, les lois, arrêtés et instructions sur la matière, sur toutes marchandises faisant l'objet d'une déclaration, d'un document, d'un certificat de garantie, ou d'un compte de magasin, de crédit ou d'entrepôt, établis en son nom.

La caution s'engage à accepter le montant des impôts et redevabilités tel qu'il aura été fixé envers le débiteur principal.

Toutes les redevabilités garanties en vertu du présent acte sont celles résultant des lois, arrêtés et instructions actuellement en vigueur ou qui seront pris ultérieurement.

En sa qualité de caution et sous renonciation formelle au bénéfice de division et de discussion, et à tout ce qui pourrait infirmer les présentes, notamment au bénéfice de l'article 2037 du Code civil dont elle déclare avoir une parfaite connaissance, la caution s'oblige au paiement des sommes susmentionnées dont le redevable est ou serait débiteur, et ce à la première sommation qui lui sera faite par l'Administration, représentée par son comptable sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune formalité préalable.

En un mot, la caution se soumet à toutes les obligations incombant au redevable.

Cet acte de garantie peut être résilié par la soussignée de première part, soit par lettre recommandée adressée à l'Administration Générale des Douanes et Accises – Département Comptabilité – Service Cautions et Dépenses à 1030 Bruxelles, Boulevard du Roi Albert II, 33, North Galaxy, Boîte 388, soit par lettre pourvue d'une signature

électronique qualifiée envoyée par courriel à ce même département ([da.accounting.guarantees@minfin.fed.be](mailto:da.accounting.guarantees@minfin.fed.be)).

L'Administration peut révoquer le présent acte de garantie par lettre recommandée adressée à la caution ou par un document pourvu d'une signature électronique qualifiée envoyé par courriel à la soussignée de première part.

La résiliation du présent acte de garantie par la caution ou la révocation du présent acte de garantie par l'Administration prendra effet le 16ème jour suivant la date à laquelle la résiliation/révocation a été notifiée.

De même, en cas de dissolution de la soussignée de première part, la garantie sortira ses effets pendant trente jours suivant celui où les liquidateurs de cette société ou les ayants droit de celle-ci ont donné connaissance de la dissolution à l'Administration, soit par lettre recommandée, soit par lettre pourvue d'une signature électronique qualifiée envoyée par courriel au service Cautions du Département Comptabilité de l'Administration Générale des Douanes et Accises ([da.accounting.guarantees@minfin.fed.be](mailto:da.accounting.guarantees@minfin.fed.be)).

Il est entendu que la caution restera responsable des conséquences de toutes les opérations et constatations effectuées avant l'expiration des périodes précitées c'est-à-dire qu'elle reste responsable pour le paiement de la dette qui est née concernant les marchandises placées sous un régime douanier ou dépôt temporaire dont les marchandises indiquées couvertes par la présente garantie ont été placées sous le régime douanier ou le dépôt temporaire, avant la date de prise d'effet d'une révocation ou d'une résiliation de l'acte de garantie, même si le paiement en est exigé ultérieurement.

Si la caution effectue un versement au titre du présent engagement, le montant de ce versement ne sera déduit du montant maximum indiqué dans le présent engagement que si, dans un délai de 30 jours à compter de ce versement, la caution informe, par écrit expressément, l'Administration, qu'elle souhaite que le versement intervenu soit déduit du montant maximum garanti par elle et que, par conséquent, elle ne pourra être appelée à l'avenir au titre du présent engagement qu'à verser un montant correspondant au montant maximum nominal de la garantie indiqué dans cet engagement, déduction faite du montant du versement intervenu.

A défaut d'une telle notification de la caution dans le délai susmentionné, celle-ci est réputée avoir tacitement accepté qu'elle puisse ultérieurement être encore appelée à payer, sur la base du présent engagement, un montant égal au montant nominal maximum de la garantie indiqué dans le présent engagement, sans que ce montant soit diminué du montant du versement intermédiaire.

L'Administration, agissant comme il est dit ci-dessus, déclare accepter, dans les termes de l'article 286 de la loi générale sur les douanes et accises, la présente garantie, sans préjudice de tous autres droits et actions.

Pour l'exécution de la convention qui précède, la caution fait élection de domicile à 1000 Bruxelles, Avenue Marnix 24, et l'Administration au Département Comptabilité de l'Administration Générale des Douanes et Accises à 1030 Bruxelles, Boulevard du Roi Albert II, 33, North Galaxy, Boîte 388.

Les frais du présent acte sont à la charge de la soussignée de première part.

DRAFT